Direclum supremiiìnque domiiìmm super castra a nionasterio Farfensi depen- dentia, qnae (amen in Sfatti Ecclesia- stico existunt, Sedi et Camerae Apo- slolicae asserii, reservato eidem mo- nasterio et abbatibiis dominio utili '.

Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam. · Latin

XL.

Direclum supremiiìnque domiiìmm super

castra a nionasterio Farfensi depen- dentia, qnae (amen in Sfatti Ecclesia- stico existunt, Sedi et Camerae Apo- slolicae asserii, reservato eidem mo- nasterio et abbatibiis dominio utili '.

1 Ex Regesl. in Secret. Brevium.

An. C. 1589 SIXTUS v PP. 345 An. C. 1589

Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Prooniihuii.

Romanum decet Pontificeìn , prò va- ,-ietate temporum et populorum sibi su- biectorum indigenlia, ipsa quoque variare Consilia.

.^c?^'f^™;j|.^ siastico eiUkn- lui. quao iPmiio- "■●'●"/●''"ì''*''"- minio sancianl, «f eiCanS asserii.

§ 1. Sano, (um nuper Boatae Mariao Farfensis, nullius diooccsis, provineiae ● ^ ^ r Qj^jj^jjp acS. Salvatoris de Scantri"lia Sabinensis dioecesis invicela aut abas ^''"^ perpctuo uuita nionastoria Sancii Bene- ji^.(j^ ypl alterius Ordinis, quae bonae memoriae Alexander episcopus Osliensis, cardinalis Farnesius nuncupafus, ex con- cessione seu dispensatione apostolica in commendam ad eius vitam obtinebat, commenda biiiusmodi per obitum ipsius Alexandri episcopi cardinalis nuper apud Sedem Aposfolicam defuncti, cessante, adhuc eo, quo ante commendam ipsam vacabant modo , vacarent ; nos , provide (onsideranles quod si nonnulla castra, terrae et loca in Statu temporali S. R. E. consistenlia, quae spirituali ac temporali iurisdicfioni ipsorum monasteriorum et illorum, prò tempore, abbatis seu com- inendatarii subesse dittnoscuntur, ab ipsis monasteriis, quoad temporalem iurisdi- ctioneni, perpetuo separarentur, Sedique et Camerae Apostolicae immediate subii- cerentur seu applicarentur et unirentur, et hoc profecto eorumdem castrorum, terrarum et locorum quieti et commodi- tali consullius prospiceretur, ac dilecti libi illorum originarii el incolae in pacis et iustitiae semitis, ac fide et devolione erga dictam Sedem facilius conlineri, et a noxiis securius praeservari possent*, lia- bita super bis omnibus cuni veneraliilibus Iratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberalione matura, de ipsorum Consi- lio ac apostolicae polestatis plenitudine, castra, terras et loca in statu temporali S. R. E. dumlaxat consistenlia, spirituali et temporali iurisdictioni, ac forsan soli proprietati et directo dominio, seu etiam

Bull. Rom. Voi. IX 44

superioritati el recognilioni dictorum mo- nasteriorum subiecta, quorum omnium el singulorum nomina, denominaliones, nuncupationes, siluationes, confines, vo- cabula, qualilates, quantilates, annexa, connexa, verosque el annuos valores prae- senlibus prò sulTlcienter el singillatim expressis haberi volumus, salvis lamen integre et sine ulla diminutione rema- nenlibus praedictis monasteriis, illorum- que abbatibus et commendatariis biluris in perpeluum, spirituali iurisdictione , aliisque infi'a dicendis super praedictis castris, terris et locis omnibus, nec non tam spirituali quam temporali iurisdi- ctione ac proprietate, dominio, superio- ritale et recognitione praemissis super castro Capradossi in Regno Neapolitano existente, aliisque castris, terris et locis extra Slatum temporalem eiusdem S. R. E. existenlibus, si quae sunt, quoad iurisdi- ctionem temporalem in vassallos, ac il- lius exercitium, ac etiam rationc solius proprielalis et directi dominii, seu etiam superioritatis et recognitionis, ac etiam emolumenta quaecumque ex dieta iuris- dictione temporali illiusque exercitio tan- tum provenientia, videlicet poenas male- ficiorum, contìscaliones bonorum, non lamen infrascriptorum, proventus damno- rum datorum, officialiumque iusdicen- lium et cancellariorum ; nec non pala- lium situm in castro Podii Mirteti prò residenlia gubernaloris dictorum castro- rum, terrarum et locorum per nos el successores nostros 'Romanos Pontifices ac Sedem Apostolicam in posterum per- petuo depulandi, ab eisdem monasteriis, aucforitate apostolica, tenore praesen- tium, perpetuo separamus, dividimus et dismembramus, illaque Sedi el Camerae nostrae Apostolicae unimus, applicamus, incorporamus et appropriamus , ita ut omnimoda iurisdictio lemporalis ac pro- prielas seu directum dominium ac eliam

I

An. C. 1589 346 BULLARIUM ROMANUM An. C. 1589

superioritas super dictis caslris, terris et locis aliisque, ut supra. separatis et ap- plicatis, penes easdem Sedem et Canie- ram Aposlolicam deinceps, perpeluis fu- turis temporibus, remaneant et sin!; nec monasteria praedicta, eorurave prò tem- pore ahbates seu commendatarii ullum unquam in illis ius, uUamve

aotionem habere seu praetendere possint.

Incolas dic'o- rui» c^istronim ab ornili domi- nio temporali abbatis liborat.

§ "^. Et ad hunc effectum omnes et singulos utriusque sexus incolas, habita- tores et personas eorumdem caslrorum, terrarum et locorum ab omni temporali iurisdictione, potestate, auctoritate, subieclione, dominio, regimine, superio- ritate prò tempore existentis abbatis seu commendatarii dictorum monasleriorum, eiusque vicariorum, locatenentium, offi- cialium et ministrorum praesentium et liiluiorum, et a piaestalione cuiuscumque iuramenli, homagii, vassallagii, lidelilalis et cuiuscumque alterius servitutis ratione temporalis liuiusmodi iurisdictionis dum- laxal quomodolibet debitorum, ut post- hac in perpetuum nullum alium, praeter Romanum Pontiticem, Sedemque et Ca- raeram praedictam, quoad temporalem iurisdictionem, et alia praemissa in su- periorem recognoscant, etiam perpetuo eximimus, absolvimus et liberamus.

Sì quae in posterum qua- cumque ex cau- sa ali monaste- rium Farfense. devolvi conlipe- rit ad Canierdiii apostol. vult de- volvi, quiiad sii- premum donii- nium.

§ 3. Ac insuper quandocumque dieta castra, terras et loca in slatu temporali S. R. E. consistenlia, proprietali direclo- que dominio, seu etiam superiorilati et recognitioni dictorum monasleriorum, ut supra, subiecta, quae in feudum vel cen- sura aut recognitionem ab aiiis forsan possidentur, ob canonem vel censura aut recognitionem non solutam vel lineam finitam, sive ob pacta non servata, aut ex alio quovis capite devolvi contingat, illa ex nunc, prout ex tunc et e contra, quoad directum dominium et tempora- lem iurisdictionem huiusmodi, non am- plius ad praedicla monasteria, sed ad ipsam Sedem et Cameram Aposlolicam perpetuo devolvi debere volumus, decernimus et declaramus.

Alia vero bo- na ad abbatem devolvi.

§ 4. Celerà vero bona in dictis caslris, terris et locis, ut supra separatis et ap- plicalis, iliorumque lerriloriis exislenlia, ab abbalibus seu commendalariis dicto- rum monasleriorum in emphvlbeusim sive livellum quibusvis personis concessa, seu alias possessa, si quandocumque quo- vis capile devolvanlur, aut etiam ob de- lictuni fìsco incorporanda venianl, eisdem nionasteriis, iliorumque abbalibus, seu commendalariis, quoad direcluni et ve- rum dominium, perpetuo reservamus, il- lisque devolvi specialiter et expresse decernimus per praesentes.

Honorum in em- phvleasim con- cessorum locationes, nomÌD0 Camerae .\po- stolie. renovari mandai.

§ 5. Ac praelerea voluraus quod su- pradicla bona in empbylbeusim sive li- vellum vassallis dictorum monasleriorum hacleuus vigore slalulorum aul alias quo- modolibet locari vel renovari solila seu debita, postbac eisdem non amplius uti eorumdem monasleriorum vassallis, sed tamquam eorumdem caslrorum, lerrarum et locorum originariis et incolis, nobis et Sedi et Camerae Apostolicae subieclis, ac aliis vassallis nostris, servata laraen forma circa huiusmodi renovaliones et locationes in reliquis omnibus servari so- lita, locari seu renovari debeanl.

Dominium utile nionasterio ab- batibusque re-

§ 6. Declarantes quod omnes castro- rum, terrarum et locorum, sic ut prae- ferlur, separalorum et applicalorum, ac eliam, ut supra devolveudorum canones, census, recognitiones, laudemia, regalia, gabellae, decimae praestalionesque reales ac eliam personales, non in vim solius iurisdictionis temporalis aul illius exer- citii aliorumque, ut supra separalorum et applicalorum, praecipi et iuberi con- suetae, sed vigore slalulorum et consue- ludinum dictorum monasleriorum pretio aeslimabiles , et ipsis monasteriis ilio- rumque abbalibus et commendalariis, ad

An. C. 1589 SIXTUS V PP. Sii An. C. 1589

instar caeterorum emolumentorum, ex dictis castrispercipi solitorum, annuatim, seu alias praeslari solitae, domus etiani, palalia caeteraque omnia l)ona, friiclus, redditus, proventus et quocumque no- mine nuncupafa iura emolumenlaqiie uni- versa, cuiuscumque i;eneris, qualilatis el quantitalis existant, ad supiadicta niona- steria spectanlia, et ex dictis castris et illorum incolis, ut supra, fundisque, mo- lendinis, fluminibus, aqiiarum decm^sis, territoriis, nundinis et alias quomodoli- bet et iindecimique, praeterquam ex di- eta temporali iurisdictione et illius exer- citio provenienliaet ut supra proventura, sub praedictis separatione, divisione, dis- membratione , unione ac applicatione, appropriatione et incorporatione non comprehendantur, minimeque compre- hensa, sed iisdem nionasteriis futurisque prò tempore illorum abbatibus seu coni- mendatariis perpetuo reservata sint et esse censeantur; illaque omnia praedicla abbates seu commendatarii percipere, esigere et levare, ac in suos et diclorum monasteriorum usus et utilitatem conver- tere, iisque omnibus uti, frui, poliri et gaudQre libere et licite perpetuo possint et valeant, prout alii abbates seu commendatarii dictorum monasteriorum lia- ctenus facere potuerunt, seu etiam de- buerunt et fecorunt.

Nun.iinriram omcialcs ab ab- baie deputandi.

§ 7. Atquc decernentes, prò bono re- cimine nuudinarum, quae in territoriis '- i dictorum monastcriorum quotannis fieri solent, quod ipsi abbates sive commen- datarii, non obslante castrorum, terrarum et locorum supradictorum separa- tione el application?, ut supra facta, postbac in perpetuum soli et perpetui earumdem nundinarum gubernatores existant; ipsique soli, absque interventu gu- bernatoris a nobis et successoribus no- stris, ac Sede Apostolica in dictis castris, terris et locis {)ro tempore deputandis, unum voi plures officiales, iudices seucom- missarios

deputare possint, qui in dictis nundinis praesint, ac in quibuscumque causis civilibus, criminalibus et mixtis In- ter mercatores et dictorum castrorum, terrarum et locorum originarios et inco- las aut alias quascumque personas illuc convenientes, tempore et occasione dietarum nundinarum movendis, iisdemque durantibus nundinis, etiam in ipsos vas- sallos ius et iustitiam exerceant et faciant, ac prò quibuscumque criminibus, siquae forsan ibidem committentur, supradictos omnes, poenis etiam capitalibus, si opus fuerit, afiiciant et coerceant.

ciansuiae prò senTi's'TonstuS'- Ila'"" °"^'"""

§ 8. Sicque in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices, ordi- narios et delegatos, etiam causarum Pa- lalii Apostolici auditores ac ipsos sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cui- libet quavis aliter iudicandi et interpre- tandi facullale et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritumet inane quid- quid secus super bis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter con- tigerit attentari.

obstanimm de- "** '""

§ 9. Non obstantibus praemissis, et quatenus opus sit, felicis recordationis Symmachi et Pauli II aliorumque Roma- norum Pontificum praedecessoi'um no- slrorum de rebus Ecclesiae non alienan- dis, nostraque de iure quaesito non tol- lendo, ac aliis aposlolicis ac in provincialibus synodalibusque et universalibus conciliis editis, generalibus vel speciali- bus constitutionibus et ordinationibus ; nec non monasteriorum praediclorum erectionibus, fundationibus et dolationi- bus, illorumque Ordinis, etiam iuramento, confirmalione apostolica vel quavis fir- mitate alia roboralis, statutis et consue- ludiniiinis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illis eorumquc abbati- bus, superioribus, conventibus et perso-

nis, sul) quibuscumque lenoiibus et for- rnis, ac cuni quibusvis, etiam derogalo- riarum derogaloriis, aliisqiie efficacioribus pt insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis per quoscumque Romanos Pontitlces praedecessores nostro?, ac nos et Sedem praediclaiii, etiam ad impera- lorum, regiim, ducum vel aliorum instan- tiani, seu illorum conleniplatione et in- tuitii, ac etiam mota proprio ac cousisto- rialiter vel alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus etiamsi de illis specialis, specifica et individua, non autem per clausulas idem importantes , mentio seu quaevis alia expressio habenda esset eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus prò piene et sufllcienter expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, ac latissime de- rogamus, ac derogatum esse et censeri volumus, caeterisque contrariis quibus- cumque.

Datum Romae apud S. Petrùm, sub annulo Piscatoris, die vi aprilis mdlxxxix, pontificatus nostri anno iv.

Dal. die 6 aprilis 1589, pont. an. iv.

Source. Open the source witness. 1865 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-09, 1865-turin-bullarium-volume-09-latin. Source-derived reading-order LF lines 41143-41538. Exact scan leaf bounds 372-376; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:38:56Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.